

Elabore um resumo estruturado completo

**** Resumo Estruturado: Competências e Legislação da Polícia Rodoviária Federal (PRF)****

1. Natureza Jurídica, Estrutura e Atuação

- **Órgão Permanente:** A Polícia Rodoviária Federal (PRF) é um órgão permanente, organizado e mantido pela União e integrante da estrutura regimental do **Ministério da Justiça**.
 - **Circunscrição:** Atua precipuamente no âmbito das **rodovias e estradas federais** (vias rurais) e em áreas de interesse da União.
 - **Caráter Ostensivo:** Caracteriza-se como uma polícia administrativa de natureza tipicamente rural, destinada ao **patrulhamento ostensivo** (presencial e visível) para prevenir e reprimir infrações penais e administrativas.
 - **Competência Legislativa:** Cabe **privativamente à União** legislar sobre a competência da PRF, conforme o art. 22, inciso XXII, da Constituição Federal de 1988.
-

2. Competências Comuns (Art. 20 do CTB e Decreto nº 1.655/1995)

Diversas atribuições aparecem de forma equivalente tanto no Código de Trânsito Brasileiro quanto no Decreto regulamentador:

- **Patrulhamento Ostensivo e Segurança Pública:** Executar operações de patrulhamento visível visando preservar a ordem pública, a incolumidade das pessoas, o patrimônio da União e o de terceiros.
- **Autoridade de Trânsito e Fiscalização:** Exercer os poderes de autoridade de polícia de trânsito, cumprir e fazer cumprir as normas, inspecionar e fiscalizar o tráfego, além de firmar convênios com organizações similares.
- **Aplicação de Penalidades e Arrecadação:** Aplicar e arrecadar multas por infrações de trânsito, aplicar medidas administrativas cabíveis e arrecadar valores decorrentes de serviços de estada, remoção de veículos, objetos e animais, bem como de escoltas.
- **Credenciamento e Escolta de Cargas:** Credenciar serviços de escolta particulares (ato administrativo discricionário e precário), fiscalizar e adotar medidas de segurança no transporte de cargas indivisíveis, superdimensionadas ou perigosas (denominadas "cargas excepcionais" no Decreto).
- **Atendimento a Acidentes e RENAEST:** Executar serviços de prevenção, atendimento e salvamento de vítimas, além de realizar levantamentos estatísticos de acidentes para alimentar o Registro Nacional de Estatística de Trânsito (RENAEST) gerido pelo DENATRAN.

- **Perícias e Investigação de Acidentes:** Realizar levantamentos de locais, lavrar Boletins de Ocorrência de Acidente de Trânsito (BOAT), realizar perícias, testes de dosagem alcoólica e investigações essenciais para a elucidação de acidentes de trânsito.
 - **Livre Circulação e Direito de Vizinhança:** Assegurar a livre circulação nas vias (solicitando intervenções emergenciais a órgãos como o DNIT quando necessário) e zelar pelo cumprimento do direito de vizinhança, podendo **interditar construções, obras e instalações não autorizadas** na faixa de domínio por meio do poder de polícia autoexecutório.
-

3. Competências Específicas do Decreto nº 1.655/1995

Dispositivos previstos no Decreto nº 1.655/1995 e reforçados pelo Decreto nº 13.348/2023:

- **Escolta de Autoridades:** Planejar e executar escoltas de segurança nos deslocamentos do Presidente e Vice-Presidente da República, Ministros de Estado, Chefes de Estado, diplomatas estrangeiros e **outras autoridades** (rol exemplificativo), quando necessário e sob coordenação do órgão competente.
 - **Tráfego de Menores:** Fiscalizar e controlar o tráfego de menores nas rodovias federais, adotando providências com base no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA - Lei nº 8.069/1990).
 - **Combate à Criminalidade Geral:** Colaborar e atuar na prevenção e repressão a crimes contra a vida, os costumes, o patrimônio, o meio ambiente/ecologia, furto/roubo de veículos e bens, tráfico de entorpecentes, contrabando, descaminho e demais delitos previstos em lei.
 - **Status Jurídico (ADI 4447 no STF):** Entidades de classe da Polícia Federal contestaram esses dispositivos no STF alegando usurpação das funções de polícia judiciária e investigação. Como **não há decisão definitiva do STF**, as competências permanecem válidas e plenamente cobradas em provas.
-

4. Competências Exclusivas do Art. 20 do CTB

Atribuições inseridas especificamente no Código de Trânsito Brasileiro:

- **Política Nacional de Trânsito:** Implementar as medidas da Política Nacional de Segurança e Educação de Trânsito.
- **Educação para o Trânsito:** Promover e participar de projetos e programas educativos conforme diretrizes fixadas pelo CONTRAN.
- **Integração ao Sistema Nacional de Trânsito (SNT):** Integrar-se a outros órgãos do SNT para arrecadação e compensação de multas, visando unificar o licenciamento e acelerar a transferência de veículos e prontuários de condutores.
- **Controle de Poluentes e Ruídos:** Fiscalizar os níveis de emissão de poluentes e ruídos gerados por veículos automotores ou suas cargas (com base nas diretrizes do CONAMA/PRONCOVE) e apoiar ações de órgãos ambientais.

- **Suspensão do Direito de Dirigir (Lei nº 14.071/2020):** Aplicar a penalidade de **suspensão do direito de dirigir** quando houver previsão específica para a infração cometida e comunicar a aplicação ao órgão máximo executivo de trânsito da União.
-

5. Disposições do Decreto nº 13.348/2023 (Art. 58)

Consolidação normativa recente referente à atuação da PRF:

- Planejamento e execução da prevenção e repressão criminal nas rodovias e estradas federais e nas **áreas de interesse da União**.
 - Competência expressa para a **lavratura de Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO)** referente às infrações de menor potencial ofensivo (art. 69 da Lei nº 9.099/1995).
-

6. Identidade Funcional e Prerrogativas dos Servidores (Art. 2º do Dec. nº 1.655/1995)

A carteira de identidade funcional do Policial Rodoviário Federal confere:

1. **Livre porte de arma** em todo o território nacional.
 2. **Franco acesso** restrito aos **locais sob fiscalização do órgão** (*atenção: não confere acesso irrestrito a qualquer lugar*).
 3. **Prioridade** em todos os tipos de transporte e comunicação, **quando em serviço**.
-

Gostaria que eu elabore um conjunto de questões ou simulado focado nas pegadinhas desse conteúdo para testar sua fixação?